

פרק ז': מס מיוחד על רווחי בנקים בשנים 2026 עד 2030

- השם 14. פרק זה יהיה "חוק מס מיוחד על רווחי בנקים בשנים 2026 עד 2030 (הוראת שעה), התשפ"ו-2026".
- הוראות החוק 15. ואלה סעיפי חוק מס מיוחד על רווחי בנקים בשנים 2026 עד 2030 (הוראת שעה), התשפ"ו-2026:

דבריו הסבר

העלאות הריבית הציגו הבנקים שיעורי תשואה להון שגבוהים באופן מובהק בהשוואה לשנים קודמות. גם בהשוואת רווחיות הסקטור הבנקאי לענפים נוספים במשק עולה כי רווחי המגזר הבנקאי חריגים באופן מובהק ביחס לרווח האבסולוטי של שאר החברות במשק, הן ביחס לקצב עליית הרווחים, והן ביחס לסך הרווחים במגזרים אחרים.

גם בהשוואה בין-לאומית, העלייה המתוארת ברווחי הבנקים בשנים האחרונות, העלתה את רמת הרווחיות הבאה לידי ביטוי בתשואה להון באופן ניכר, וזאת ביחס לשיעורי התשואה להון בבנקים בעולם.

מסקירת הצוות עלה עור, כי מדיניות נוספות קבעו לגבי המערכת הבנקאית משטרי מס ייחודיים, שהוטלו הן באופן נקודתי וזמני בשנים האחרונות בשל רווחיות חריגה הנובעת מעליות בריבית הבנקים המרכזיים בקצב מהיר והן בצורת הטלת מסים גבוהים על ענף הבנקאות במדינות מסוימות באופן קבוע.

הצוות מצא, כי העלייה בסביבת הריבית, לצד המאפיינים הייחודיים של המערכת הבנקאית כאמור לעיל הובילו לרווחיות הגבוהה של הבנקים.

לפיכך, דעת הרוב בדוח הצוות קבעה כי קיימות הצדקות ייחודיות למיסוי הבנקים במס נוסף על המיסוי הקיים, וזאת נוכח המאפיינים המיוחדים של ענף הבנקאות. כאשר למנגנון מיסוי הרווחים – עמדת הרוב בצוות המליצה כי המנגנון המיטבי הוא קביעת מס רווח דיפרנציאלי על הרווחים העולים על 50% בהשוואה לממוצע תקופת הבסיס, שהיא ברובה התקופה שלפני עליית הריבית המשמעותית. זאת, שכן תכלית המיסוי אינה להטיל מס רוחבי על רווח בנקאי הנובע מגידול טבעי בפעילות, אלא לבודד ולמסות את רכיב הרווח העודף שנוצר כתוצאה מהצטברות של המאפיינים הייחודיים כאמור לעיל. הזיהוי מתבצע באמצעות רף המגלם חריגה משמעותית מרמת הרווחיות בשנים האחרונות נוסף על השפעת סביבת הריבית.

מודל זה נועד ליצור מנגנון מיסוי רגיש למחזור הכלכלי, כך שבשנים של רווחיות יתר הבנקים ישלמו יותר מס, ובשנים של רווחיות מתונה לא ישלם מס זה. יודגש כי המנגנון אינו ממסד רווחי עבר, היות שהוא בודק רווחיות עודפת בשנת המס הנבדקת, לפי המודל המוצע.

יצוין כי בשנים 2024 ו-2025 חלה חובת תשלום מיוחד על בנקים, לפי חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי

סעיפים בפרק ז' להצעת חוק זו, מוצעת מתכונת היוצרת 14 ו-15 דבר חקיקה עצמאי, ולפיה הסעיף הראשון בפרק זה (סעיף 14). יקים את החוק החדש שייווצר, חוק מס מיוחד על רווחי בנקים בשנים 2026 עד 2030 (הוראת שעה), התשפ"ו-2026. והסעיף השני (סעיף 15), מביא את נוסח החוק המוצע בדבר חקיקה נפרד.

סעיף 15 ביום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31 באוקטובר 2024) **כללי** החליטה הממשלה בהחלטה מס' 2300 על הקמת צוות שיבחן הטלת מס מיוחד על פעילות של בנקים החל משנת 2026. בהתאם להחלטה, הוקם צוות בין-משרדי בראשות סגן בכיר למנהל הכללי ובהשתתפות אגף התקציבים ואגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, רשות המסים ובנק ישראל לבחינת הטלת מיסוי מיוחד על פעילות הבנקים החל משנת 2026, לאור הרווחיות הגבוהה והחריגה הקיימת בענף זה. הצוות התכנס במהלך החודשים מרץ עד דצמבר 2025. ביום כ"ט בחשוון התשפ"ו (20 בנובמבר 2025) הופצה טיוטת דוח הצוות להערות הציבור, וביום כ"ט בכסלו התשפ"ו (19 בדצמבר 2025) הופץ דוח הצוות הסופי. הצעת חוק זו היא, לאחר ששר האוצר שקל את דוח הצוות והמלצותיו ואת הערות הציבור לדוח.

דוח הצוות הצביע על כך שבשנים 2022 ו-2023 חלה עלייה חריגה בשיעורי הרווחיות של הבנקים, הן בהשוואה לשנים עברו והן בהשוואה לענף הבנקאות במדינות מפותחות בשנים אלה. כפי שעולה מהדוח, רווחיות זו נבעה, בין השאר, בעיקר מעליית ריבית בנק ישראל בשנת 2022, כך שלצד גורמים נוספים עליית ריבית זו הובילה את הבנקים לרווחיות גבוהה ויוצאת דופן. מצב זה התאפשר בין השאר באמצעות תמסורת ריבית אי-סימטרית: ריבית בנק ישראל גולגלה באופן מלא ומהיר לריבית על האשראי, בעוד שערכון הריבית לפיקדונות הציבור התבצע באופן איטי וחלקי בלבד. השינוי בסביבת הריבית קיבל משנה תוקף בין השאר לאור המאפיינים המבניים הייחודיים של המערכת הבנקאית בישראל, הכוללים, בין השאר, סביבה תחרותית מוגבלת וריכוזיות, סיכון עסקי נמוך, חסמי כניסה גבוהים וסביבה רגולטורית מיטיבה. גורמים עיקריים אלה בשילוב סביבת הריבית הגבוהה הובילו לרווחיות הגבוהה גם בהשוואה לענפי משק אחרים המתאפיינים ברווחים גבוהים.

כפי שהוצג בדוח הצוות, שיעור התשואה להון, קרי הרווח הנקי ביחס להון העצמי של הבנקים עלה באופן משמעותי החל משנת 2021 בשל משבר הקורונה, ומאז

“בנק” – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), ובלבד שהיו לו רווחים בתקופת הבסיס;

“בנק בעל היקף פעילות קטן” – בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, “שווי נכסים”, של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו, בצירוף שווי נכסים כאמור של בנק ששולט בו, ובלבד שבשווי הנכסים כאמור לא יימנה אותו נכס יותר מפעם אחת;

“הצמדה לשינוי התוצר המקומי הגולמי” – הצמדה החל משנת המס 2027, כמפורט להלן, לפי העניין;

(1) בשנת המס 2027 – הצמדה של ממוצע הרווח בשנות הבסיס של הבנק לשיעור שינוי התוצר המקומי הגולמי;

(2) בכל אחת משנות המס 2028 עד 2030 – הצמדה של ממוצע הרווח בשנות הבסיס של הבנק כפי שהוצמד לשינוי שיעור התוצר המקומי הגולמי בשנה שקדמה לשנה הנבדקת, לשיעור השינוי של נתון התוצר המקומי הגולמי.

“חוק הבנקאות (רישוי)” – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981²⁴;

ד ב ר י ה ס ב ר

הבסיס, וכן לקבוע כי “בנק בעל היקף פעילות קטן” יהיה בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל. הבחנה זו תאפשר החרגת בנקים בעלי היקף פעילות קטן מתחולת המס המוצע, לצורך שימור עידוד התחרות במערכת הבנקאית, כפי שהיה קיים בחוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2024.

בהתאם, מוצע גם לקבוע כי שווי נכסים של בנק יוגדר כשווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו, בצירוף שווי נכסים כאמור של בנק ששולט בו. זאת מאחר שבשוק הרלוונטי, התנהלותו התחרותית של בנק מסוים אדישה למבנה התאגידי של הבנק, ונקבעת בהתאם לכוח השוק ולתמריצים של הקבוצה השולטת. יתרה מזאת, לבנק השולט יש יכולת לכוון את פעילות הבנק הנשלט ופעילותו שלו, ובכך להשפיע באופן מלאכותי ושלילי על בסיס המס האמור, ובכך למנוע גביית מס אמיתית. לבסוף, כדי למנוע ספירה כפולה של נכסים ובכך לעוות את חישוב סך נכסי המערכת הבנקאית, מוצע לקבוע כי בעת חישוב שווי הנכסים, לא יימנה אותו נכס יותר מפעם אחת.

התקציב (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2024 (להלן – חוק תשלום מיוחד חרבות ברזל). חוק תשלום מיוחד חרבות ברזל שהוביל להצעת חוק זו, התבסס על המאפיינים והתכליות העומדים בבסיס המס המוצע כעת, ובו הטיל המחוקק מס נוסף בשיעור של 9% על מס הרווח בו חייבים בנקים לפי חוק מס ערך מוסף (להלן – חוק מס ערך מוסף).

כעת, בין השאר לאור האתגרים הפיסקליים נוכח המלחמה, מוצע גם כן להטיל מס על הרווח העודף של הבנקים. זאת, בשם לב לשיקולי הצוות, ובין השאר, בדבר ייחודיות ענף הבנקאות ורווחיו, בהתאם למפורט בדברי ההסבר לעיל.

סעיף 1 לחוק המוצע

מוצע לקבוע, בין השאר, את ההגדרות המפורטות להלן, הרלוונטיות להוראות החוק המוצע:

להגדרות “בנק” ו“בנק בעל היקף פעילות קטן”
מוצע לקבוע כי לצורך הוראות החוק המוצע “בנק” יהיה כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ”א-1981 (להלן – חוק הבנקאות רישוי), ובלבד שהיו לו רווחים בשנות

²⁴ ס”ח התשמ”א, עמ’ 232.

“חוק מס ערך מוסף” – חוק מס ערך מוסף, התשל”ו-1975²⁵;

“ממוצע הרווח בשנות הבסיס” – ממוצע הרווח של הבנק

בשנות המס 2018 עד 2022;

“נתון התוצר המקומי הגולמי” – נתון התוצר המקומי הגולמי

כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

בהודעתה החודשית בחודש פברואר של שנה מסוימת,

לגבי השנה שקדמה לה, כפי שהוא מופיע בלוח 2 –

הוצאה לתוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות,

במחירי שוק;

“הסכום הקובע” – סכום השווה לממוצע הרווח של הבנק

בשנות הבסיס כשהוא מוצמד לשיעור שינוי התוצר

המקומי הגולמי, בתוספת 50% מהסכום האמור;

ד ב ר י ה ס ב ר

לגבי שנת 2027 ופברואר 2027 לגבי שנת 2026) ויוצמד פעם נוספת לשיעור השינוי בתוצר שבין הפרסום בפברואר 2029 לגבי שנת 2028 לבין הפרסום בפברואר 2028 לגבי שנת 2027. כך מנגנון זה מהווה התאמה למעשה של ממוצע הרווח בתקופת הבסיס כל שנה לגידול או לקטון במשק במהלך השנה הקודמת לשנת המס. יצוין כי לגבי שנת המס 2026 אין הצמדה לתוצר המקומי הגולמי כיוון שזו השנה הראשונה שבה ייגבה המס המוצע.

להגדרה “ממוצע הרווח בשנות הבסיס” מוצע להגדיר את תקופת הבסיס אשר ביחס אליה ייבחנו רווחי הבנקים בשנה הנבדקת לשנות המס 2018 עד 2022 כולל. בהתאם להמלצות הכלולות בדוח הצוות, תקופת בסיס זו נקבעה ברובה בשים לב לתקופה שבה טרם נרשמו החריגות ברווחי הבנקים כתוצאה מעליית הריבית.

להגדרה “נתון התוצר המקומי הגולמי” נתוני התוצר המקומי הגולמי כפי שפורסמו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהודעה החודשית בחודש פברואר של שנה מסוימת לגבי השנה שקדמה לה. כלומר, נתון התוצר המקומי הגולמי שייבדק בשנת מס 2028, יהיה נתוני 2027 כפי שפורסמו בפברואר 2028. מכיוון שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת את נתוני התוצר לעתים לאחור, כדי להימנע משינויים בחבות המס מוצע כי הנתון יתקבע לצורך החוק על פי הנתון שפורסם בחודש פברואר. הנתון מתפרסם בפרסום “רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה”, אוקטובר-דצמבר, שנת X, בלוח 2, בהודעה החודשית לחודש פברואר – הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק.

להגדרה “הסכום הקובע” מוצע לקבוע את רף הרווח מעליו יחול המס המיוחה. מוצע לקבוע כי הסכום הקובע יהיה סכום השווה לממוצע הרווח בשנות הבסיס כשהוא מוצמד (בהתאם להגדרה המוצעת ל“הצמדה”). החל משנת המס 2027, לשיעור שינוי התוצר המקומי הגולמי, בתוספת של 50% מממוצע הרווח המוצמד כאמור.

עם זאת יובהר, כי במקרה שבו בנק היה בנק קטן ערב כניסת החוק המוצע לתוקף, וחדל להיות בנק קטן בשנה נבדקת מסוימת משום שהיקף נכסיו עלה על 5% או מפאת רכישתו על ידי בנק אחר, יחולו הוראות חוק זה על בנק כאמור, החל מהשנה הנבדקת שבה חדל להיות בנק קטן.

להגדרות “הצמדה לשינוי התוצר המקומי הגולמי” ו“שיעור שינוי התוצר המקומי הגולמי” בהתאם לאמור בדוח הצוות מוצע כי שנות הבסיס יוצמדו לשינויים בתוצר וזאת כדי להתאים את רף המס והמנגנון לשינויים טבעיים במשק הישראלי. מוצע לקבוע כי לצורך חישוב שיעור שינוי התוצר המקומי הגולמי, יחושב היחס שבין נתון התוצר המקומי הגולמי שפורסם בחודש פברואר של השנה הנבדקת (שהוא הנתון הרלוונטי לגבי השנה שקדמה לה), לבין הנתון המקביל שפורסם בשנה שקדמה לשנה הנבדקת לגבי קודמתה. כמו כן מוצע לקבוע הוראות לאופן חישוב ההצמדה בשנת המס המלאה הראשונה שבה תבוצע הצמדה לבין השנים העוקבות, כך שהצמדות קודמות יילקחו בחשבון לצורך החישוב.

בהתאם מוצע לקבוע כי החל משנת 2027, בעת בדיקת רווחי הבנקים, יוצמד ממוצע רווחי הבנק הרלוונטי בתקופת הבסיס לשיעור השינוי בין נתון התוצר המקומי הגולמי כפי שפורסם בחודש פברואר של שנת 2027 לגבי שנת 2026, ובין נתון התוצר המקומי הגולמי כפי שפורסם בחודש פברואר 2026 לגבי שנת 2025, וזאת כדי לשקף ולשקלל את השינוי הטבעי המיוחס לבנק בהתאם לשינוי שנרשם במשק באותה שנה.

החל משנת 2028 ואילך, מוצע כי מנגנון ההצמדה יהיה מצטבר. לפי מנגנון זה “ממוצע הרווח הצמוד” של השנה הקודמת יוצמד פעם נוספת לשיעור השינוי העדכני בתוצר.

לדוגמה, לצורך חישוב המס בשנת 2029 יילקח בחשבון ממוצע הרווח כפי שהוצמד בשנת המס 2028 (המשקף את שינוי השיעור בתוצר בין הפרסומים של פברואר 2028

²⁵ ס”ח התשל”ו, עמ’ 52.

“רווח” – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

“שיעור שינוי התוצר המקומי הגולמי” – היחס שבין נתון התוצר המקומי הגולמי שפורסם בהודעה החודשית לחודש פברואר בשנה הנבדקת לעומת נתון התוצר המקומי הגולמי שפורסם בהודעה החודשית לחודש פברואר בשנה שקדמה לה;

“שליטה” – כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי);

“השנה הנבדקת” – כל שנת מס בתקופה הקובעת;

“שנות הבסיס” – שנות המס 2018 עד 2022.

2. מס מיוחד על רווחי בנק שאינו בעל היקף פעילות קטן – הוראת שעה
- (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות קטן, שהרווח שלו בשנת המס הנבדקת עלה על הסכום הקובע, ישלם, בעד אותה שנה, מס בשיעור של 15% על חלק הרווח העולה על הסכום האמור.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לצורך חישוב המס האמור בעד שנת המס 2026 לפי אותו סעיף קטן, יילקחו בחשבון רווחי הבנק באותה שנת מס, ואולם הסכום העולה על הסכום הקובע, יוכפל ב־0.75.

ד ב ר י ה ס ב ר

אשר לשיעור המס מוצע לקבוע כי בנק שאינו בעל היקף פעילות קטן, ישלם בשנת המס הרלוונטית מס רווח נוסף בשיעור של 15% על רווחי העולים על 50% מממוצע רווחי אותו בנק כפי שהיו בתקופת הבסיס, היינו בשנים 2018–2022. מס כאמור יבוא נוסף על כל מס או תשלום חובה אחר המוטל על הבנק. כך, לדוגמה, אם בתקופת הבסיס עמד ממוצע רווחי אותו בנק על סך של מיליארד שקלים לשנה, ובשנת 2027 (לאחר הצמדתם לשיעור השינוי בתוצר המקומי הגולמי בהתאם להוראות החוק המוצע), רווחי אותו בנק עלו על מיליארד וחצי שקלים, ימוסו רווחי הבנק העולים על מיליארד וחצי שקלים במס נוסף בשיעור העומד על 15%. כפי שצוין בדברי ההסבר לעיל, ככל שבנק חדל להיות בנק קטן משום שגדל או משום שנרכש על ידי בנק אחר, יחול המס לגביו החל מהשנה שבה חדל להיות בנק קטן. נוסף על כך, בנק שלא היו לגביו דוחות כספיים בתקופת הבסיס לא יהיה כפוף למס זה הן מהשיקול שלגביו תנאי תקופת הבסיס אינו מתקיים והן בהתאם לשיקולי הרחבת התחרות במגזר הבנקאי.

לסעיף קטן (ב)

מכיוון שמוצע כי החוק יכנס לתוקף בחודש אפריל 2026, מוצע לקבוע כי בשנה זו המס יחול בהתאם לחלק היחסי של השנה שבה היה החוק בתוקף. מכיוון שהחשוב של המס הוא חישוב שנתו, יחושב הרווח לכל השנה, ואולם הרווח העולה 150% מרווחי הבנק בשנות הבסיס יוכפל ב־0.75, קרי, בחלק היחסי של השנה, בהנחה שהחוק יכנס לתוקף ב־1 באפריל בשנת 2026.

להגדרה “רווח” מוצע לקבוע כי לצורך חוק זה, רווח יהיה כמשמעות המונח רווח בחוק מס ערך מוסף. חוק זה קובע כי “רווח” יהיה “הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה התקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שהתקבל ממסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה־2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מריבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין; לעניין זה, “יחידה” – כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד–1994.”

להגדרה “שליטה” מוצע לקבוע כי שליטה תהיה כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי).

להגדרה “השנה הנבדקת” מוצע לקבוע כי המס המיוחד יחול על המערכת הבנקאית בין השנים 2026 עד 2030 כולל.

להגדרה “שנות הבסיס” כמש שנות המס 2018–2022. יובהר כי במצב שבו בנק היה בנק קטן על פי הגדרות החוק המוצע בתקופת הבסיס, וגדל לאחר מכן, יחולו עליו הוראות החוק ביחס לרווחים שהפיק בתקופת הבסיס גם אם עוד היה בנק קטן בתקופת הבסיס.

סעיף 2 לחוק המוצע

לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע בחוק את מודל המיסוי עליו המליצה דעת הרוב בדוח הצוות.

(ג) על תשלום לפי חוק זה יחולו ההוראות לפי חוק מס ערך מוסף, ובכלל זה ההוראות לפי סעיף 4(ב) לחוק האמור והוראות בדבר דיווח, שומה, תשלום וגבייה, והוראות סעיפים 117(א)(1) עד (7), ו-12(12) עד (16), 117(א)2, 117(ב) עד (ג), 117א, 118, ו-121 עד 124 לפרק ט"ז: עונשין.

3. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

תקנות

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 לחוק המוצע

מוצע להסמיך את שר האוצר כשר הממונה על ביצוע הפרק המוצע וכן להסמיכו לקביעת תקנות לצורך ביצועו.

לסעיף קטן (ג)

מוצע לקבוע כי כלל ההוראות לפי חוק מס ערך מוסף, ובכלל זה ההוראות לפי סעיף 4(ב) הקובעות את הטלת מס הרווח על מוסדות כספיים וההוראות בדבר דיווח, שומה, תשלום וגבייה יחולו על החוק המוצע. כמו כן מוצע להחיל סעיפים מפרק ט"ז: עונשין לאותו חוק.